

「중화인민공화국 대외무역법」 (제16조-제31조)

- 국가지역: 중국
- 법률번호: 중화인민공화국 주석령 제67호
- 제정일: 1994년 5월 12일
- 개정일: 2025년 12월 27일

원문	번역문
第三章 货物进出口与技术进出口 第十六条 国家准许货物与技术的自由进出口。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第十七条 国务院对外贸易主管部门基于监测进出口情况的需要，可以对部分自由进出口的货物实行进出口自动许可并发布其目录。 实行自动许可的进出口货物，收货人、发货人在办理海关报关手续前提出自动许可申请的，国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构应当予以许可；海关凭提交的自动许可证明，办理验放手续。 进出口属于自由进出口的技术，应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理合同备案登记。 第十八条 国家基于下列原因，可以禁止或者限制有关货物、技术进出口，或者采取其他必要的措施： (一) 为维护国家安全、社会公共利益或者	제3장 화물 수출입 및 기술 수출입 제16조 국가는 화물 및 기술의 자유로운 수출입을 허용한다. 다만, 법률 및 행정법규에 별도의 규정이 있는 경우에는 예외로 한다. 제17조 국무원 대외무역 주무부처는 수출입 현황 모니터링의 필요에 따라 자유롭게 수출입한 일부 화물에 대해 수출입 자동 허가제를 실시할 수 있고, 그 목록을 공포할 수 있다. 수하인 및 송하인이 자동 허가제를 시행하는 수출입 화물에 대해 세관에서 통관신고 절차를 처리하기 전에 자동 허가 신청서를 제출하는 경우, 국무원 대외무역 주무부처 또는 그 위임을 받은 기관은 허가하여야 하고, 세관은 제출한 자동허가증명서에 의거하여 통관승인 절차를 처리한다. 자유로운 수출입에 해당하는 기술을 수출입하는 경우, 국무원 대외무역 주무부처 또는 그 위임을 받은 기관에 계약 신고 및 등기를 처리하여야 한다. 제18조 국가는 다음 각 호의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우, 관련 화물 및 기술의 수출을 금지 또는 제한하거나 그 밖의 필요한 조치를 취할 수 있다. (1) 국가안보, 사회공익 또는 공중도덕을

公共道德的；

(二) 为保护人的健康或者安全，保护动物、植物的生命或者健康，保护环境的；

(三) 为实施与黄金或者白银进出口有关的措施的；

(四) 国内供应短缺或者为有效保护可能用竭的自然资源的；

(五) 输往国家或者地区的市场容量有限的；

(六) 出口秩序出现严重混乱的；

(七) 为建立或者加快建立国内特定产业的；

(八) 对任何形式的农业、畜牧业、渔业产品有必要限制进口的；

(九) 为保障国家国际金融地位和国际收支平衡的；

(十) 依照法律、行政法规的规定，其他需要禁止或者限制有关货物、技术进出口，或者采取其他必要措施的；

(十一) 根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定的规定，其他需要禁止或者限制有关货物、技术进出口，或者采取其他必要措施的；

(十二) 其他需要禁止或者限制有关货物、技术进出口，或者采取其他必要措施的。

第十九条

国家对与裂变、聚变物质或者衍生此类物质的物质有关的货物、技术进出口，以及与武器、弹药或者其他军用物资有关的进出口，可以采取任何必要的措施维护国家安全。

在战时或者国际关系中的其他紧急情况下，或者为维护国际和平与安全，国家在货物、技术进出口方面可以采取任何必要的措施。

第二十条

国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门，依照本法第十八条和第十九条的规定，制定、调整并发布禁止或者限制进出口的货物、技术目录。

수호하기 위한 경우

(2) 사람의 건강 또는 안전을 보호하고 동식물의 생명 또는 건강을 보호하며, 환경을 보호하기 위한 경우

(3) 금 또는 은의 수출입과 관련된 조치를 시행하기 위한 경우

(4) 중국 국내의 공급 부족이 발생하거나 고갈 가능성이 있는 자연자원을 효과적으로 보호하기 위한 경우

(5) 수출 대상 국가 또는 지역의 시장 규모가 제한적인 경우

(6) 수출 체계에 심각한 혼란이 발생한 경우

(7) 중국 국내의 특정 산업을 육성하거나 신속히 육성하기 위한 경우

(8) 모든 형태의 농산물, 축산물 및 수산물에 대해 수입을 제한할 필요가 있는 경우

(9) 국가의 국제 금융 지위를 보장하고 국제수지균형을 맞추기 위한 경우

(10) 법률 및 행정법규의 규정에 따라 관련 화물 및 기술의 수출입을 금지 또는 제한해야 하는 그 밖의 경우 또는 기타 필요한 조치를 취하는 경우

(11) 중화인민공화국이 체결하거나 가입한 국제조약 및 협정의 규정에 따라 관련 화물 및 기술의 수출입을 금지 또는 제한해야 하는 그 밖의 경우 또는 기타 필요한 조치를 취하는 경우

(12) 관련 화물 및 기술의 수출입을 금지 또는 제한해야 하는 그 밖의 경우 또는 기타 필요한 조치를 취하는 경우

제19조

국가는 핵분열 및 핵융합 물질 또는 그 파생 물질과 관련된 화물, 기술 및 무기, 탄약 또는 그 밖의 군용 물자와 관련된 수출입에 대해 국가안보를 수호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 수 있다.

전시 또는 그 밖의 국제관계 긴급 상황이나 국제 평화와 안보를 수호하기 위한 경우, 국가는 화물 및 기술 수출입에 대해 필요한 모든 조치를 취할 수 있다.

제20조

국무원 대외무역 주무부처는 그 밖의 국무원 유관부처와 공동으로 이 법 제18조 및 제19조의 규정에 따라 수출입을 금지 또는 제한하는 화물 및 기술의 목록을 작성, 변경 및 공포한다.

国务院对外贸易主管部门或者由其会同国务院其他有关部门，经国务院批准，可以在本法第十八条和第十九条规定的范围内，临时决定禁止或者限制前款规定目录以外的特定货物、技术的进出口。

第二十一条

国家对限制进出口的货物，实行配额、许可证等方式管理；对限制进出口的技术，实行许可证管理。

实行配额、许可证管理的货物、技术，应当按照国务院规定经国务院对外贸易主管部门或者经其会同国务院其他有关部门许可，方可进口或者出口。

国家对部分进出口货物可以实行关税配额管理。

第二十二条

进出口货物配额、关税配额，由国务院对外贸易主管部门或者国务院其他有关部门在各自的职责范围内，按照公开、公平、公正和效益的原则进行分配。具体办法由国务院规定。

第二十三条

对外贸易经营者可以依法开展加工贸易，进口全部或者部分料件，经加工、装配或者维修后 将制成品复出口。

国家对加工贸易货物有禁止或者限制规定的，对外贸易经营者应当遵守。国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门制定、调整并发布加工贸易禁止、限制类货物目录。

加工贸易进口料件或者制成品无法复出口的，可以依法转为内销。转为内销的加工贸易进口料件或者制成品，属于实行配额、许可证管理或者关税配额管理货物的，应当取得配额证明、许可证或者关税配额证明。

第二十四条

国家实行统一的商品合格评定制度，进出口

国무원 대외무역 주무부처 또는 국무원 대외무역 주무부처와 그 밖의 국무원 유관부처는 공동으로 국무원의 승인을 받아 이 법 제18조 및 제19조에 규정된 범위 내에서 전항에 규정된 목록 외의 특정 화물 및 기술의 수출입을 임시로 금지 또는 제한하는 결정을 내릴 수 있다.

제21조

국가는 수출입을 제한한 화물에 대해 할당 및 허가증 등의 방식으로 관리하고, 수출입을 제한한 기술에 대해 허가증 관리를 시행한다.

할당 및 허가증 관리를 시행하는 화물 및 기술은 국무원의 규정에 따라 국무원 대외무역 주무부처의 허가를 받거나 국무원 대외무역 주무부처와 그 밖의 국무원 유관부처의 공동 허가를 받은 경우에만 수입 또는 수출할 수 있다.

국가는 일부 수출입 화물에 대해 관세할당 관리를 시행할 수 있다.

제22조

수출입 화물의 할당 및 관세할당은 국무원 대외무역 주무부처 또는 국무원 대외무역 주무부처와 그 밖의 국무원 유관부처가 공동으로 각자의 직무 범위 내에서 공개, 공평, 공정 및 효율의 원칙에 따라 분배한다. 구체적인 방법은 국무원이 정한다.

제23조

대외무역 경영자는 법률에 따라 가공무역을 할 수 있고, 부품 및 자재의 전부 또는 일부를 수입할 수 있으며, 가공, 조립 또는 수리 후 완제품을 재수출 할 수 있다.

국가에 가공무역 화물을 금지 또는 제한하는 규정이 있는 경우, 대외무역 경영자는 해당 규정을 준수하여야 한다. 국무원 대외무역 주무부처는 그 밖의 국무원 유관부처와 공동으로 가공무역을 금지 및 제한하는 화물의 목록을 작성, 변경 및 공포한다.

가공무역 수입 부품 및 자재 또는 완제품을 재수출할 수 없는 경우, 법률에 따라 국내 판매로 전환할 수 있다. 국내 판매로 전환한 가공무역 수입 부품 및 자재 또는 완제품이 할당 및 허가증 관리 또는 관세할당 관리 화물에 해당하는 경우, 할당증명서, 허가증 또는 관세할당증명서를 취득하여야 한다.

제24조

국가는 통일된 제품 적격 평정 제도를 시행

商品的认证、检验、检疫依照有关法律、行政法规的规定进行。

第二十五条

国家对进出口货物进行原产地管理。进出口货物原产地的具体确定，依照有关法律和国务院及其有关部门的规定执行。

第二十六条

对文物和野生动物、植物及其制品等，其他法律、行政法规有禁止或者限制进出口规定的，依照有关法律、行政法规的规定执行。

第四章 国际服务贸易

第二十七条

国家鼓励以跨境交付、境外消费、商业存在、自然人移动等各种模式开展国际服务贸易。

第二十八条

国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门，依照本法和有关法律、行政法规的规定，对国际服务贸易进行管理。

第二十九条

国家基于下列原因，可以禁止或者限制有关的国际服务贸易，或者采取其他必要的措施：

- (一) 为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德的；
- (二) 为保护人的健康或者安全，保护动物、植物的生命或者健康，保护环境的；
- (三) 为建立或者加快建立国内特定服务产业的；
- (四) 为保障国家外汇收支平衡的；
- (五) 依照法律、行政法规的规定，其他需要禁止或者限制有关的国际服务贸易，或者采取其他必要措施的；
- (六) 根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定的规定，其他需要禁止或者限制有关的国际服务贸易，或者采取其他必要措施的；

하고, 수출입 제품의 인증, 검사 및 검역은 관련 법률 및 행정법규의 규정에 따른다.

제25조

국가는 수출입 화물에 대해 원산지 관리를 시행한다. 수출입 화물 원산지의 구체적인 확정은 관련 법률, 국무원 및 유관부처의 규정에 따라 시행한다.

제26조

문화재, 야생동물, 식물 및 그 제품 등에 대해 그 밖의 법률 및 행정법규에 수출입을 금지 또는 제한하는 규정이 있는 경우, 관련 법률 및 행정법규의 규정에 따라 시행한다.

제4장 국제 서비스 무역

제27조

국가는 국경 간 공급, 해외 소비, 상업적 주재 및 자연인의 이동 등 다양한 방식으로 국제 서비스 무역을 장려한다.

제28조

국무원 대외무역 주무부처 및 그 밖의 국무원 유관부처는 이 법과 그 밖의 관련 법률 및 행정법규의 규정에 따라 국제 서비스 무역을 관리한다.

제29조

국가는 다음 각 호의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우, 관련 국제 서비스 무역을 금지 또는 제한하거나 그 밖의 필요한 조치를 취할 수 있다.

- (1) 국가안보, 사회공익 또는 공중도덕을 수호하기 위한 경우
- (2) 사람의 건강 또는 안전을 보호하고 동식물의 생명 또는 건강을 보호하며, 환경을 보호하기 위한 경우
- (3) 중국 국내의 특정 서비스 산업을 육성하거나 신속히 육성하기 위한 경우
- (4) 국가의 외환수지균형을 맞추기 위한 경우
- (5) 법률 및 행정법규의 규정에 따라 관련 국제 서비스 무역을 금지 또는 제한해야 하는 그 밖의 경우 또는 기타 필요한 조치를 취하는 경우
- (6) 중화인민공화국이 체결하거나 가입한 국제조약 및 협정의 규정에 따라 관련 국제 서비스 무역을 금지 또는 제한해야 하는 그 밖의 경우 또는 기타 필요한 조치를 취하는 경우

(七) 其他需要禁止或者限制有关的国际服务贸易, 或者采取其他必要措施的。

第三十条

国家对与军事有关的国际服务贸易, 以及与裂变、聚变物质或者衍生此类物质的物质有关的国际服务贸易, 可以采取任何必要的措施维护国家安全。

在战时或者国际关系中的其他紧急情况下, 或者为维护国际和平与安全, 国家在国际服务贸易方面可以采取任何必要的措施。

第三十一条

国家对境外服务提供者以跨境交付、境外消费、自然人移动模式开展国际服务贸易(以下统称跨境服务贸易)实行跨境服务贸易负面清单管理制度。

国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门制定、调整并发布跨境服务贸易负面清单。

境外服务提供者以商业存在模式开展国际服务贸易的, 应当遵守《中华人民共和国外商投资法》等法律、行政法规的规定。

中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定对开展国际服务贸易有更优惠规定的, 可以按照有关规定执行。

(7) 관련 국제 서비스 무역을 금지 또는 제한해야 하는 그 밖의 경우 또는 기타 필요한 조치를 취하는 경우

제30조

국가는 군사와 관련된 국제 서비스 무역과 핵분열 및 핵융합 물질 또는 또는 그 파생 물질과 관련된 국제 서비스 무역에 대해 국가안보를 수호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 수 있다.

전시 또는 그 밖의 국제관계 긴급 상황이나 국제 평화와 안보를 수호하기 위한 경우, 국가는 국제 서비스 무역에 대해 필요한 모든 조치를 취할 수 있다.

제31조

국가는 해외 서비스 제공자를 대상으로 국경 간 공급, 해외 소비 및 자연인 이동의 방식으로 국제 서비스 무역(이하 “국경 간 서비스 무역”이라 한다)을 하는 경우, 국경 간 서비스 무역 네거티브 리스트 관리 제도를 시행한다.

국무원 대외무역 주무부처는 그 밖의 국무원 유관부처와 공동으로 국경 간 서비스 무역 네거티브 리스트를 작성, 변경 및 공포한다.

해외 서비스 제공자는 상업적 주재의 방식으로 국제 서비스 무역을 하는 경우, 「중화인민공화국 외국인 투자법」 등 법률 및 행정법규의 규정을 준수하여야 한다.

중화인민공화국이 체결하거나 가입한 국제조약 및 협정에 국제 서비스 무역을 더욱 우대하는 규정이 있는 경우, 관련 규정에 따라 시행할 수 있다.